Estratégia Concursos

Aula 21

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Direito Administrativo

Autor:
Tulio Lages

05 de Fevereiro de 2025

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Lei 14.133/2021 - CE 3

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

Introdução 1

Questões Inéditas 1

Gabarito/Questões Comentadas 1

Referências Bibliográficas 57

INTRODUÇÃO

Olá!

Este simulado contempla questões inéditas sobre:

Lei 14.133/2021

Pronto para testar seu conhecimento?!

QUESTÕES INÉDITAS

1. **A Lei 14.133/2021, via de regra, estabelece normas gerais de licitação e contratação para toda a Administração Pública Direta e Indireta de todos os entes federativos.**

2. **A Lei 14.133/2021 abrange os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pública.**

3. **Podem ser admitidas condições decorrentes de acordos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional e ratificados pelo Presidente da República apenas nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimos oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou de organismo financeiro de que o Brasil seja parte.**

4. **Nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimos oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou de organismo financeiro de que o Brasil seja parte, a documentação para a autorização destes empréstimos será encaminhada à Câmara dos Deputados.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5. **Serão disciplinadas em ato normativo próprio do Banco Central do Brasil as contratações relativas à gestão, direta e indireta, das reservas internacionais do País, inclusive as de serviços conexos ou acessórios a essa atividade.**

6. **A Lei nº 14.133/2021 é aplicável a locação e compras, excluídas as por encomenda.**

7. **Estão subordinados ao regime da Lei nº 14.133/2021 os contratos que tenham por objeto operação de crédito, interno ou externo.**

8. **A preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, como critério de desempate nas licitações e prevista na Lei Complementar nº 123/2006, também é aplicável às licitações e contratos disciplinados pela Lei nº 14.133/2021.**

9. **De acordo com a Lei 14.133/2021, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, será considerada a preferência de contratação para as empresas de pequeno porte como critério de desempate.**

10. **Na aplicação da Lei 14.133/2021 serão observados, dentre outros, os princípios da probidade administrativa e do julgamento objetivo.**

11. **Para fins da Lei 14.133/2021, consideram-se bens e serviços especiais aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, exigida justificativa prévia do contratante.**

12. **A Lei 14.133/2021 considera serviços não contínuos ou contratados por escopo aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto.**

13. **De acordo com a Lei 14.133/2021, considera-se contratação integrada o regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável apenas por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

14. **Para fins da Lei 14.133/2021, considera-se pregão a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento será exclusivamente o de menor preço.**

15. **A Lei 14.133/2021 considera superfaturamento o dano provocado ao patrimônio da Administração, caracterizado, entre outras situações, por medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas e deficiência na execução de obras e de serviços de engenharia que resulte em diminuição da sua qualidade, vida útil ou segurança.**

16. **Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução da Lei 14.133/2021 que preencham determinados requisitos, dentre eles que sejam necessariamente servidor público ou empregado público dos quadros permanentes da Administração Pública.**

17. **De acordo com a Lei 14.133/2021, a licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.**

18. **De acordo com a Lei 14.133/2021, é vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei, opor resistência injustificada ao andamento dos processos e, indevidamente, retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa em lei.**

19. **Se as autoridades competentes e os servidores públicos que tiverem participado dos procedimentos relacionados às licitações e aos contratos de que trata a Lei 14.133/2021 precisarem defender-se nas esferas administrativa, controladora ou judicial em razão de ato praticado com estrita observância de orientação constante em parecer jurídico, a advocacia pública promoverá, a critério do agente público, apenas sua representação judicial.**

20. **O processo licitatório, conforme a Lei 14.133/2021, tem por alguns dos objetivos assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, bem como assegurar tratamento isonômico entre os licitantes.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

21. No processo licitatório, de acordo com a Lei 14.133/2021, os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária exclusivamente a moeda corrente nacional.

22. De acordo com a Lei 14.133/2021, os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma da lei.

23. Conforme a Lei 14.133/2021, não poderão disputar licitação a empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 2% (dois por cento) do capital com direito a voto.

24. De acordo com a Lei 14.133/2021, não poderão disputar licitação pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha processo judicial em curso, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

25. A pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, de acordo com a Lei 14.133/2021, salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório.

26. Para fins da Lei 14.133/2021, os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar de licitação quando qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto contratado, permitido à Administração indicar nominalmente pessoas.

27. De acordo com a Lei 14.133/2021, o processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência: a) preparatória; b) de divulgação do edital de licitação; c) de apresentação das propostas e lances; d) de julgamento; e) de habilitação; f) recursal; e g) de homologação.

28. Conforme a Lei 14.133/2021, as licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma presencial, admitida a utilização da forma eletrônica, desde que motivada.

29. A fase preparatória do processo licitatório, de acordo com a Lei 14.133/2021, é caracterizada pelo planejamento e deve abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

interferir na contratação, não compreendida a elaboração do edital de licitação, que será realizada em fase posterior ao de preparação.

30. O estudo técnico preliminar da fase preparatória, de acordo com a Lei 14.133/2021, deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação.

31. De acordo com a Lei 14.133/2021, os órgãos da Administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos deverão criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo federal por todos os entes federativos, que deverão ser utilizados em licitações cujo critério de julgamento seja o de menor preço ou o de maior desconto.

32. A partir de 90 (noventa) dias contados da promulgação da Lei 14.133/2021, novas compras de bens de consumo só poderão ser efetivadas com a edição, pela autoridade competente, de regulamento que defina os limites para o enquadramento dos bens de consumo nas categorias comum e luxo.

33. De acordo com a Lei 14.133/2021, quando a contratação se referir a obras e serviços de médio e grande vultos ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado.

34. De acordo com a Lei 14.133/2021, no processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, o valor estimado será definido com base no melhor preço.

35. De acordo com a Lei 14.133/2021, nas licitações de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento será por repactuação, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais.

36. Conforme a Lei 14.133/2021, para os bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no País, definidos conforme regulamento do Poder Executivo federal, a margem de preferência será de 20% (vinte por cento).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

37. **A Lei 14.133, de 2021, lista como modalidades de licitação a concorrência, o concurso, o leilão, o pregão e o diálogo competitivo, permitindo a combinação destas modalidades, mas vedando a criação de outras.**

38. **O diálogo competitivo, de acordo com a Lei 14.133/2021, é a modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a Administração Pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos e subjetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos.**

39. **Conforme a Lei 14.133/2021, nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá autorizar sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes e poderá ceder à Administração Pública todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto.**

40. **De acordo com a Lei 14.133, de 2021, a modalidade diálogo competitivo é restrita a contratações em que a Administração vise a contratar objeto que envolva a inovação tecnológica ou técnica, a impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado e a impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela Administração.**

41. **A modalidade de licitação diálogo competitivo, de acordo com a Lei 14.133, de 2021, será conduzido por comissão de contratação composta de pelo menos 3 (três) servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da Administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão, sendo que estes últimos assinarão termo de confidencialidade e abster-se-ão de atividades que possam configurar conflito de interesses.**

42. **O julgamento das propostas, conforme a Lei 14.133/2021, será realizado exclusivamente de acordo com os critérios: de menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance (no caso de leilão).**

43. **O julgamento por menor preço ou maior desconto e, quando couber, por técnica e preço, conforme a Lei 14.133/2021, considerará o menor dispêndio para a Administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

44. No julgamento por menor preço ou maior desconto, de acordo com a Lei 14.133/2021, a obtenção de pontuação devido à capacitação técnico-profissional exigirá que a execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente.

45. No julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço, conforme a Lei 14.133/2021, a banca designada para a atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa terá no mínimo 3 (três) membros e deverá ser composta de servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da Administração Pública.

46. O julgamento por maior retorno econômico, de acordo com a Lei 14.133/2021, poderá ser utilizado para a celebração de qualquer tipo de contrato, e considerará a maior economia para a Administração.

47. Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência, de acordo com a Lei 14.133/2021, a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado.

48. O planejamento de compras, de acordo com a Lei 14.133/2021, deverá considerar a expectativa de consumo anual e atender aos princípios da padronização, do parcelamento e da responsabilidade fiscal.

49. O parcelamento no planejamento de compras, segundo a Lei 14.133/2021, poderá ser adotado quando o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

50. O processo de padronização, disposto na Lei 14.133/2021, deverá conter o parecer técnico sobre o produto, o despacho motivado da autoridade superior, com a adoção do padrão e a síntese da justificativa e descrição sucinta do padrão definido.

51. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, conforme a Lei 14.133/2021, são admitidos apenas os seguintes regimes: empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, empreitada integral, contratação por tarefa, contratação integrada e fornecimento e prestação de serviço associado.

52. As licitações de serviços, segundo a Lei 14.133/2021, deverão atender aos princípios do parcelamento e da padronização sendo que, na aplicação deste último princípio, deverão ser considerados a

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

responsabilidade técnica e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

53. Nas licitações internacionais, de acordo com a Lei 14.133/2021, quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro igualmente poderá fazê-lo. Nesta situação, o pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado será efetuado na moeda estrangeira utilizada como cotação.

54. O órgão de assessoramento jurídico da Administração, de acordo com a Lei 14.133/2021, realizará controle prévio de legalidade do processo licitatório, ao final da fase preparatória, mediante análise jurídica da contratação, bem como realizará o controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos.

55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances são de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia, conforme a Lei 14.133/2021.

56. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances são de 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, para licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e preço ou de melhor técnica ou conteúdo artístico, conforme a Lei 14.133/2021.

57. A utilização isolada do modo de disputa fechado será permitida quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto.

58. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, que não poderá ser superior a 5% do valor estimado para a contratação.

59. De acordo com a Lei 14.133/2021, serão desclassificadas apenas as propostas que contiverem vícios insanáveis, não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital, apresentarem

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação e apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, conforme a Lei 14.133/2021, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: a) disputa final; b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes; c) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade; e d) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho.

61. De acordo com a Lei 14.133/2021, a habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira.

62. A habilitação econômico-financeira, prevista na Lei 14.133/2021, deve ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação do balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício, demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

63. De acordo com a Lei 14.133/2021 a Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 20% (vinte por cento) do valor estimado da contratação.

64. De acordo com a Lei 14.133/2021, encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável.

65. Na hipótese de contratação direta indevida ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, conforme a Lei 14.133/2021, o contratado e o agente público responsável responderão subsidiariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

66. É inexigível a licitação, de acordo com a Lei 14.133/2021, para os casos de contratação de profissional do setor artístico, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, e para a contratação para serviços de publicidade e divulgação.

67. De acordo com a Lei 14.133/2021, quando inexigível a licitação nos casos de aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, a Administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos.

68. É dispensável a licitação, de acordo com a Lei 14.133/2021, para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de outros serviços e compras.

69. É dispensável a licitação, de acordo com a Lei 14.133/2021, para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se verificar que naquela licitação não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas e as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes.

70. É dispensável a licitação, de acordo com a Lei 14.133/2021, nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, permitida a prorrogação por mais 1 (um) ano dos respectivos contratos.

71. De acordo com a Lei 14.133/2021, a alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e, tratando-se de bens móveis e imóveis, exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade leilão.

72. Entende-se por investidura, para os fins da Lei 14.133/2021, a alienação, ao proprietário de imóvel lindeiro, de área remanescente ou resultante de obra pública que se tornar inaproveitável

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

isoladamente, por preço que não seja inferior ao da avaliação nem superior a 50% (cinquenta por cento) do valor máximo permitido para dispensa de licitação de bens e serviços previsto nesta Lei.

73. De acordo com a Lei 14.133/2021, o julgamento que decorrer dos procedimentos auxiliares relativos ao credenciamento e a pré-qualificação seguirá o mesmo procedimento das licitações.

74. De acordo com a Lei 14.133/2021, o credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação: paralela e não excludente, com seleção a critério de terceiros e em mercados fluidos.

75. De acordo com a Lei 14.133/2021, a Administração poderá solicitar à iniciativa privada, mediante procedimento aberto de manifestação de interesse a ser iniciado com a publicação de edital de chamamento público, a propositura e a realização de estudos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública, na forma de regulamento. A realização, pela iniciativa privada, de estudos e projetos em decorrência do procedimento de manifestação de interesse será remunerada pelo vencedor da licitação e pelo poder público.

76. O edital de licitação para registro de preços, de acordo com a Lei 14.133/2021, deverá dispor sobre o critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou técnica e preço.

77. De acordo com a Lei 14.133/2021, a regra é a obrigatoriedade do instrumento de contrato. São hipóteses em que a Administração poderá substituir o instrumento de contrato por outro instrumento hábil: dispensa de licitação em razão de valor e compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, independentemente de seu valor.

78. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras ou o de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

79. Nos contratos de serviços contínuos, de acordo com a Lei 14.133/2021, o critério de reajustamento de preços será por repactuação quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

80. São modalidades de garantia, segundo a Lei 14.133/2021, a caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, o segura garantia, a fiança bancária e o título de capitalização.

81. O seguro-garantia, de acordo com a Lei 14.133/2021, tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante a Administração, excluindo as multas decorrentes de inadimplemento.

82. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a garantia poderá ser de até 10% (dez por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoração desse percentual para até 20% (vinte por cento), desde que justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

83. De acordo com a Lei 14.133/2021, a matriz de alocação de riscos definirá o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação a eventos supervenientes.

84. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos, segundo a Lei 14.133/2021, poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado, desde que se mantenha o equilíbrio contratual.

85. Nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, de acordo com a Lei 14.133/2021, a Administração poderá celebrar contratos com prazo de até 10 (dez) anos.

86. Na contratação que gere receita e no contrato de eficiência que gere economia para a Administração, de acordo com a Lei 14.133/2021, o prazo será de 10 (dez) anos, nos contratos com investimento.

87. De acordo com a Lei 14.133/2021, é proibido à Administração retardar imotivadamente a execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, inclusive na hipótese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no órgão ou entidade contratante.

88. A execução do contrato, de acordo com a Lei 14.133/2021, deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros, que poderão exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

89. Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme a Lei 14.133/2021, a Administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e trabalhistas, se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado.

90. Os contratos regidos pela Lei 14.133/2021 poderão ser alterados unilateralmente pela Administração, quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos.

91. De acordo com a Lei 14.133/2021, é vedada a alteração dos valores contratuais nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada.

92. De acordo com a Lei 14.133/2021, os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, sempre que houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais.

93. A extinção do contrato, de acordo com a Lei 14.133/2021, poderá ser consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração.

94. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, de acordo com a Lei 14.133/2021, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a devolução da garantia, aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e ao pagamento do custo da desmobilização.

95. De acordo com a Lei 14.133/2021, o objeto do contrato será recebido definitivamente, em se tratando de obras e serviços, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.

96. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

97. Na contratação de obras, fornecimentos e serviços, inclusive de engenharia, conforme a Lei 14.133/2021, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado.

98. A antecipação de pagamento, de acordo com a Lei 14.133/2021, somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos.

99. De acordo com a Lei 14.133/2021, a declaração de nulidade do contrato administrativo requererá análise prévia do interesse público envolvido e operará retroativamente.

100. Nas contratações regidas pela Lei 14.133/2021, poderão ser utilizados apenas a conciliação, mediação e a arbitragem como meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias.

101. A sanção relativa ao impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com a Lei 14.133/2021, será aplicada quando o responsável deixar de entregar a documentação exigida para o certame e quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.

102. A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, previstas na Lei 14.133/2021, requererá a instauração de processo de responsabilização.

103. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei 14.133/2021 ou para provocar confusão patrimonial.

104. De acordo com a Lei 14.133/2021, qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até a data de abertura do certame.

105. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação da Lei 14.133/2021, cabem recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, ou pedido de

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico.

106. As contratações públicas, de acordo com a Lei 14.133/2021, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa: primeira linha, integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade; segunda linha, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade e terceira linha, integrada pelo órgão central de controle interno da Administração e pelo tribunal de contas.

107. De acordo com a Lei 14.133/2021, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), presidido por representante indicado pelo Presidente da República, será composto de 3 (três) representantes da União, 2 (dois) representantes dos Estados e do Distrito Federal e 2 (dois) representantes dos Municípios.

108. A concessão de serviço público, de acordo com a Lei 14.133/2021, é a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.

109. A contratação de parceria público-privada, de acordo com a Lei 14.133/2021, será precedida de licitação exclusivamente na modalidade concorrência.

110. Os prazos previstos na Lei 14.133/2021 serão contados com inclusão do dia do começo e do dia do vencimento.

GABARITO

1. F	2. V	3. F	4. F	5. V
6. F	7. F	8. V	9. F	10. V
11. F	12. V	13. F	14. F	15. V
16. F	17. V	18. V	19. F	20. V

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

21. F	22. V	23. F	24. F	25. V
26. E	27. V	28. F	29. F	30. V
31. F	32. F	33. F	34. V	35. F
36. F	37. F	38. F	39. F	40. F
41. V	42. F	43. V	44. F	45. F
46. F	47. V	48. V	49. F	50. V
51. F	52. F	53. F	54. V	55. V
56. F	57. F	58. F	59. F	60. F
61. V	62. V	63. F	64. V	65. F
66. F	67. V	68. F	69. V	70. F
71. F	72. V	73. F	74. V	75. F
76. F	77. V	78. F	79. F	80. V
81. F	82. F	83. V	84. F	85. F
86. F	87. V	88. F	89. F	90. V
91. F	92. F	93. V	94. V	95. F
96. V	97. V	98. F	99. V	100. F
101. F	102. V	103. V	104. F	105. V
106. V	107. V	108. V	109. F	110. F

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES COMENTADAS

1. A Lei 14.133/2021, via de regra, estabelece normas gerais de licitação e contratação para toda a Administração Pública Direta e Indireta de todos os entes federativos.

De fato, a Lei 14.133/2021 alcança todos os entes federativos (art. 1°, *caput* e incisos I e II), mas não são abrangidas por ela, via de regra, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias, regidas pela Lei 13.303/2016: a exceção fica por conta da parte que trata dos crimes em licitações e contratos administrativos, prevista no art. 178 (art. 1°, § 1°).

Convém destacar que a Lei 13.303/2016 dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos.

Todas as empresas estatais, portanto, são regidas pela Lei 13.303/2016.

Gabarito: falso.

2. A Lei 14.133/2021 abrange os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pública.

A nova Lei de Licitações e Contatos realmente abrange os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pública (art. 1°, inciso II).

Cabe destacar que a referida Lei também abrange as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais, de todos os entes federativos, bem como os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal, além dos órgãos do Poder Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função administrativa (art. 1°, *caput* e inciso I).

Gabarito: verdadeiro.

3. Podem ser admitidas condições decorrentes de acordos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional e ratificados pelo Presidente da República apenas nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimos oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou de organismo financeiro de que o Brasil seja parte.

Na verdade, a Lei dispõe que também poderão ser admitidas condições decorrentes de acordos internacionais nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de doações oriundas de agência oficial de cooperação estrangeira ou de organismo financeiro de que o Brasil seja parte (art. 1°, § 3°).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Além disto, nas licitações e contratações envolvendo recursos provenientes de empréstimo ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou de organismo financeiro de que o Brasil seja parte, também poderão ser admitidas condições peculiares à seleção e à contratação constantes de normas e procedimentos das agências ou dos organismos, desde que sejam exigidas para a obtenção de empréstimo e doação, não conflitem com os princípios constitucionais em vigor e sejam indicadas no respectivo contrato de empréstimo ou doação e tenham sido objeto de parecer favorável do órgão jurídico do contratante do financiamento previamente à celebração do referido contrato (art. 1°, § 3°, inciso II).

Gabarito: falso.

4. Nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimos oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou de organismo financeiro de que o Brasil seja parte, a documentação para a autorização destes empréstimos será encaminhada à Câmara dos Deputados.

A referida documentação será encaminhada ao Senado Federal, não à Câmara dos Deputados (art. 1°, § 4°).

Gabarito: falso.

5. Serão disciplinadas em ato normativo próprio do Banco Central do Brasil as contratações relativas à gestão, direta e indireta, das reservas internacionais do País, inclusive as de serviços conexos ou acessórios a essa atividade.

Realmente cabe ao Banco Central do Brasil disciplinar em ato normativo próprio tais contratações, destacando-se que, neste caso, deverão ser observados os princípios estabelecidos no art. 37, *caput*, da CF/88, quais sejam os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência – lembrar do mnemônico "LIMPE" (art. 1°, § 5°).

Gabarito: verdadeiro.

6. A Lei n° 14.133/2021 é aplicável a locação e compras, excluídas as por encomenda.

A Lei é aplicável a locação e as compras, incluídas as por encomenda (art. 2°, inciso II).

Gabarito: falso.

7. Estão subordinados ao regime da Lei n° 14.133/2021 os contratos que tenham por objeto operação de crédito, interno ou externo.

Contratos que tenham por objeto operação de crédito, interno ou externo, não estão subordinados (art. 3°, inciso I). Também não se subordinam contratos que tenham por objeto gestão de dívida pública, incluídas as contratações de agente financeiro e a concessão de garantia relacionadas a esses contratos, além das contratações sujeitas a normas previstas em legislação própria (art. 3°, inciso II).

Gabarito: falso.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

8. A preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, como critério de desempate nas licitações e prevista na Lei Complementar nº 123/2006, também é aplicável às licitações e contratos disciplinados pela Lei nº 14.133/2021.

De fato, aplica-se às licitações e contratos o constante no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, que trata da preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, como critério de desempate nas licitações (art. 4º, *caput*).

Além disto, cabe destacar que as disposições constantes nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, transcritas abaixo, são aplicáveis às licitações e contratos (art. 4º, *caput*).

> *Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. (...)*
>
> *Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. (...)*
>
> *§ 2º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. (...)*
>
> *Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. (...)*
>
> *Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. (...)*
>
> *Art. 46. A microempresa e a empresa de pequeno porte titular de direitos creditórios decorrentes de empenhos liquidados por órgãos e entidades da União, Estados, Distrito*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Federal e Município não pagos em até 30 (trinta) dias contados da data de liquidação poderão emitir cédula de crédito microempresarial. (...)

Art. 47. Nas contratações públicas da União, dos Estados e dos Municípios, poderá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica, desde que previsto e regulamentado na legislação do respectivo ente. (...)

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública: I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); II - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte; III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: I - (revogado); II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado; IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, excetuando- se as dispensas tratadas pelos incisos I e II do art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso I do art. 48.

Gabarito: verdadeiro.

9. De acordo com a Lei 14.133/2021, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, será considerada a preferência de contratação para as empresas de pequeno porte como critério de desempate.

As disposições constantes nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006 não são aplicadas, no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (art. 4°, § 1°, inciso II).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Desta forma, não será considerada a preferência de contratação para as empresas de pequeno porte como critério de desempate nestas licitações, previsto no art. 44 da Lei Complementar n° 123/2006.

Além disto, as disposições constantes nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006 também não são aplicadas no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (art. 4°, § 1°, inciso I).

Gabarito: falso.

10. Na aplicação da Lei 14.133/2021 serão observados, dentre outros, os princípios da probidade administrativa e do julgamento objetivo.

Além do princípio da probidade administrativa, que exige do agente comportamento ético e moral, buscando a satisfação do interesse público, e do princípio do julgamento objetivo, corolário do princípio da impessoalidade, outros princípios estão expressamente previstos (art. 5°, *caput*). Além disto, novos princípios foram incorporados, conforme os grifos dispostos na relação abaixo:

a) mnemônico LIMPE (Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência)
b) interesse público;
c) probidade administrativa;
d) igualdade;
e) planejamento;
f) transparência;
g) eficácia;
h) segregação de funções;
i) motivação;
j) vinculação ao edital;
k) julgamento objetivo;
l) segurança jurídica;
m) razoabilidade;
n) competitividade;
o) proporcionalidade;
p) celeridade;
q) economicidade;
r) desenvolvimento nacional sustentável; e

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

s) disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942).

Gabarito: verdadeiro.

11. Para fins da Lei 14.133/2021, consideram-se bens e serviços especiais aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, exigida justificativa prévia do contratante.

A questão confunde ao misturar conceitos de bens e serviços comuns, definido como aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado (art. 6°, inciso XIII) e de bens e serviços especiais, definidos como aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos como bens e serviços comuns, exigida justificativa prévia do contratante (art. 6°, inciso XIV).

Gabarito: falso.

12. A Lei 14.133/2021 considera serviços não contínuos ou contratados por escopo aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto.

De fato, os serviços não contínuos ou contratados por escopo impõem ao contratado realizar a prestação em um período predeterminado, podendo ser prorrogado (justificadamente) até a conclusão do projeto (art. 6°, inciso XVII).

Cabe destacar que, nos serviços e fornecimentos contínuos, os serviços contratados e as compras realizadas pela Administração Pública são utilizadas para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas (art. 6°, inciso XV).

Gabarito: verdadeiro.

13. De acordo com a Lei 14.133/2021, considera-se contratação integrada o regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável apenas por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto.

De fato, na contratação integrada, o contratado é responsável pela elaboração e desenvolvimento do projeto executivo. Além disto, o contratado também é responsável pela elaboração e desenvolvimento do projeto básico (art. 6°, inciso XXXII), ao contrário da contratação semi-integrada, em que o contratado é responsável pela elaboração e desenvolvimento apenas do projeto executivo (art. 6°, inciso XXXIII).

Gabarito: falso.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

14. Para fins da Lei 14.133/2021, considera-se pregão a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento será exclusivamente o de menor preço.

No pregão, um dos critérios de julgamento será o de menor preço. Porém, também poderá ser utilizado como um dos critérios de julgamento o de maior desconto (art. 6°, inciso XLI).

Gabarito: falso.

15. A Lei 14.133/2021 considera superfaturamento o dano provocado ao patrimônio da Administração, caracterizado, entre outras situações, por medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas e deficiência na execução de obras e de serviços de engenharia que resulte em diminuição da sua qualidade, vida útil ou segurança.

De fato, as situações descritas no enunciado tipificam o superfaturamento (art. 6°, inciso LVII, alíneas "a" e "b"). Além disto, outras situações podem caracterizar o superfaturamento, como as alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado (art. 6°, inciso LVII, alínea "c") e outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a Administração ou reajuste irregular de preços (art. 6°, inciso LVII, alínea "d").

Gabarito: verdadeiro.

16. Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução da Lei 14.133/2021 que preencham determinados requisitos, dentre eles que sejam necessariamente servidor público ou empregado público dos quadros permanentes da Administração Pública.

Os agentes públicos designados para o desempenho das funções essenciais devem preencher os seguintes requisitos: a) serem, preferencialmente (e não necessariamente como afirma a assertiva) servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da Administração Pública (art. 7°, inciso I); b) atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público (art. 7°, inciso II); e c) não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da Administração nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil (art. 7°, inciso III).

Gabarito: falso.

17. De acordo com a Lei 14.133/2021, a licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

De fato, a licitação será conduzida por agente de contratação (art. 8°, *caput*), definido como a pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação (art. 6°, inciso LX).

Gabarito: verdadeiro.

18. De acordo com a Lei 14.133/2021, é vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei, opor resistência injustificada ao andamento dos processos e, indevidamente, retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa em lei.

De fato, é vedado ao agente público opor resistência injustificada ao andamento dos processos ou indevidamente retardar ou deixar de praticar ato de ofício (art. 9°, inciso III).

Além disso, outras vedações estão previstas ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, tais como:

> a) admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas, estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes e sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato (art. 9°, inciso I); e
>
> b) estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional (art. 9°, inciso II).

Gabarito: verdadeiro.

19. Se as autoridades competentes e os servidores públicos que tiverem participado dos procedimentos relacionados às licitações e aos contratos de que trata a Lei 14.133/2021 precisarem defender-se nas esferas administrativa, controladora ou judicial em razão de ato praticado com estrita observância de orientação constante em parecer jurídico, a advocacia pública promoverá, a critério do agente público, apenas sua representação judicial.

Na situação descrita no enunciado, a advocacia pública promoverá, a critério do agente público, não apenas sua representação judicial, mas também sua representação extrajudicial (art. 10, *caput*).

Gabarito: falso.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

20. O processo licitatório, conforme a Lei 14.133/2021, tem por alguns dos objetivos assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, bem como assegurar tratamento isonômico entre os licitantes.

De fato, alguns dos objetivos do processo licitatório incluem assegurar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do projeto (art. 11, inciso I), e assegurar tratamento isonômico entre os participantes, além da justa competição (art. 11, inciso II).

Além disto, também são objetivos do processo licitatório evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos e incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

Gabarito: verdadeiro.

21. No processo licitatório, de acordo com a Lei 14.133/2021, os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária exclusivamente a moeda corrente nacional.

Nem sempre os valores, preços e os custos de um processo licitatório terão como expressão monetária a moeda corrente nacional. As ressalvas correspondem às licitações de âmbito internacional (art. 12, inciso II).

Gabarito: falso.

22. De acordo com a Lei 14.133/2021, os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma da lei.

A regra é de os atos serem públicos. A ressalva inclui as hipóteses de informações cujo sigilo seja necessário à segurança da sociedade e do Estado (art. 13, *caput*).

Gabarito: verdadeiro.

23. Conforme a Lei 14.133/2021, não poderão disputar licitação a empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 2% (dois por cento) do capital com direito a voto.

A vedação inclui o detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto (art. 14, inciso II).

Gabarito: falso.

24. De acordo com a Lei 14.133/2021, não poderão disputar licitação pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha processo judicial em curso, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A vedação descrita na questão inclui apenas a pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado (art. 14, inciso VI), e não apenas com processo judicial em curso.

Gabarito: falso.

25. A pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, de acordo com a Lei 14.133/2021, salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório.

A pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio (art. 15, *caput*), observadas as seguintes normas:

a) comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio (art. 15, inciso I);

b) indicação da empresa líder do consórcio (art. 15, inciso II);

c) admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado (art. 15, inciso III);

d) impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada (art. 15, inciso IV); e

e) responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio (art. 15, inciso V).

Gabarito: verdadeiro.

26. Para fins da Lei 14.133/2021, os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar de licitação quando qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto contratado, permitido à Administração indicar nominalmente pessoas.

De fato, os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar de licitação quando qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto contratado. Porém, neste caso, é vedado à administração indicar nominalmente pessoas (art. 16, inciso III).

Cabe destacar os demais casos em que os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar de licitação:

a) quando a constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislação aplicável, em especial a Lei 5764/1971 (define a política nacional de cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas), a Lei 12.690/2012 (dispõe sobre a organização e o funcionamento das Cooperativas de Trabalho) e a Lei Complementar 130/2009 (dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo) (art. 16, inciso I);

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) quando a cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados (art. 16, inciso II); e

c) quando o objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei 12.690/2012, a serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa (art. 16, inciso IV).

Gabarito: errado.

27. De acordo com a Lei 14.133/2021, o processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência: a) preparatória; b) de divulgação do edital de licitação; c) de apresentação das propostas e lances; d) de julgamento; e) de habilitação; f) recursal; e g) de homologação.

As sete fases listadas acima compõem o processo de licitação, em sequência (art. 17, incisos I a VII).

Gabarito: verdadeiro.

28. Conforme a Lei 14.133/2021, as licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma presencial, admitida a utilização da forma eletrônica, desde que motivada.

As licitações serão realizadas, preferencialmente, sob a forma eletrônica. Desde que motivada, será admitida a forma presencial (art. 17, § 2º).

Gabarito: falso.

29. A fase preparatória do processo licitatório, de acordo com a Lei 14.133/2021, é caracterizada pelo planejamento e deve abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, não compreendida a elaboração do edital de licitação, que será realizada em fase posterior ao de preparação.

Na fase preparatória, estão compreendidos: a) a descrição da necessidade de contratação (art. 18, inciso I); b) a definição do objeto para o atendimento da necessidade (art. 18, inciso II); c) a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento (art. 18, inciso III); d) o orçamento estimado (art. 18, inciso IV); e) a elaboração do edital de licitação (art. 18, inciso V); f) a elaboração de minuta de contrato, quando necessária (art. 18, inciso VI); g) o regime de fornecimento de bens, prestação de serviços ou execução de obras e serviços de engenharia (art. 18, inciso VII); h) a modalidade de licitação, critério de julgamento (art. 18, inciso VIII); i) a motivação circunstanciada das condições do edital (art. 18, inciso IX); j) a análise dos riscos (art. 18, inciso X); e k) a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação (art. 18, inciso XI).

Gabarito: falso.

30. O estudo técnico preliminar da fase preparatória, de acordo com a Lei 14.133/2021, deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O estudo técnico preliminar, de fato, deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução (art. 18, § 1°).

Cabe destacar que o estudo técnico preliminar deve conter ao menos os seguintes elementos (art. 18, § 2°):

a) descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público (art. 18, § 1°, inciso I);

b) estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala (art. 18, § 1°, inciso IV);

c) estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação (art. 18, § 1°, inciso VI);

d) justificativas para o parcelamento ou não da contratação (art. 18, § 1°, inciso VIII); e

e) posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina (art. 18, § 1°, inciso XIII).

Gabarito: verdadeiro.

31. De acordo com a Lei 14.133/2021, os órgãos da Administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos deverão criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo federal por todos os entes federativos, que deverão ser utilizados em licitações cujo critério de julgamento seja o de menor preço ou o de maior desconto.

O catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o de menor preço ou o de maior desconto e conterá toda a documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento (art. 19, § 1°).

Gabarito: falso.

32. A partir de 90 (noventa) dias contados da promulgação da Lei 14.133/2021, novas compras de bens de consumo só poderão ser efetivadas com a edição, pela autoridade competente, de regulamento que defina os limites para o enquadramento dos bens de consumo nas categorias comum e luxo.

Será a partir de 180 (cento e oitenta) dias, e não de 90 (noventa) dias, contados da promulgação da Lei 14.133/2021, o prazo que obriga a edição de regulamento para a efetivação de novas compras de bens de consumo (art. 20, § 2°).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: falso.

33. De acordo com a Lei 14.133/2021, quando a contratação se referir a obras e serviços de médio e grande vultos ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado.

A obrigatoriedade de o edital contemplar a matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado ocorrerá apenas quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto, e não de médio vulto como afirma a assertiva, ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada (art. 22, § 3º).

Gabarito: falso.

34. De acordo com a Lei 14.133/2021, no processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, o valor estimado será definido com base no melhor preço.

O valor estimado, no processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, será definido com base no melhor preço (art. 23, § 1º).

No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, o valor estimado será acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis (art. 23, § 2º).

Nas contratações realizadas por Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não envolvam recursos da União, o valor previamente estimado da contratação poderá ser definido por meio da utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo (art. 23, § 3º).

Gabarito: verdadeiro.

35. De acordo com a Lei 14.133/2021, nas licitações de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento será por repactuação, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais.

Nas licitações de serviços contínuos, será por reajustamento em sentido estrito o critério de reajustamento, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais (art. 25, § 8º, inciso I).

Por outro lado, será por repactuação o critério de reajustamento quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos (art. 25, § 8º, inciso II).

Gabarito: falso.

36. Conforme a Lei 14.133/2021, para os bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no País, definidos conforme regulamento do Poder Executivo federal, a margem de preferência será de 20% (vinte por cento).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

No processo de licitação, as margens de preferência poderão ser estabelecidas para bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras e bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme regulamento (art. 26, incisos I e II).

Para os bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no País, definidos conforme regulamento do Poder Executivo federal, poderá ser de até 20% a margem de preferência (art. 26, § 2º).

Gabarito: falso.

37. A Lei 14.133, de 2021, lista como modalidades de licitação a concorrência, o concurso, o leilão, o pregão e o diálogo competitivo, permitindo a combinação destas modalidades, mas vedando a criação de outras.

De fato, as modalidades de licitação previstas na nova lei de licitações são a concorrência, o concurso, o leilão, o pregão e o diálogo competitivo (art. 28, incisos I a V), sendo vedada a criação de outras modalidades de licitação (art. 28, § 2º).

Porém, também é vedada a combinação destas modalidades (art. 28, § 2º).

Gabarito: falso.

38. O diálogo competitivo, de acordo com a Lei 14.133/2021, é a modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a Administração Pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos e subjetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos.

Na modalidade de licitação denominada diálogo competitivo, a Administração Pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades (art. 6º, inciso XLII).

Após o encerramento dos diálogos, os licitantes apresentam proposta final.

Gabarito: falso.

39. Conforme a Lei 14.133/2021, nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá autorizar sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes e poderá ceder à Administração Pública todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto.

De fato, nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá autorizar sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes (art. 30, parágrafo único).

Porém, o vencedor deverá ceder à Administração Pública todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto, nos termos do art. 93 da Lei 14.133/2021 (art. 30, parágrafo único), transcrito abaixo:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 93. Nas contratações de projetos ou de serviços técnicos especializados, inclusive daqueles que contemplem o desenvolvimento de programas e aplicações de internet para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento e de comunicação da informação (software) - e a respectiva documentação técnica associada -, o autor deverá ceder todos os direitos patrimoniais a eles relativos para a Administração Pública, hipótese em que poderão ser livremente utilizados e alterados por ela em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização de seu autor.

§ 1º Quando o projeto se referir a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos a que se refere o caput deste artigo incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra.

§ 2º É facultado à Administração Pública deixar de exigir a cessão de direitos a que se refere o caput deste artigo quando o objeto da contratação envolver atividade de pesquisa e desenvolvimento de caráter científico, tecnológico ou de inovação, considerados os princípios e os mecanismos instituídos pela Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004.

§ 3º Na hipótese de posterior alteração do projeto pela Administração Pública, o autor deverá ser comunicado, e os registros serão promovidos nos órgãos ou entidades competentes.

Gabarito: falso.

40. De acordo com a Lei 14.133, de 2021, a modalidade diálogo competitivo é restrita a contratações em que a Administração vise a contratar objeto que envolva a inovação tecnológica ou técnica, a impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado e a impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela Administração.

De fato, a modalidade diálogo competitivo é aplicável a contratações em que a Administração vise a contratar objeto que envolva a inovação tecnológica ou técnica, a impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado e a impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela Administração (art. 32, inciso I).

Porém, esta modalidade de licitação também é aplicável nas contratações em que a Administração verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos (art. 32, inciso II):

a) a solução técnica mais adequada;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida;

c) a estrutura jurídica ou financeira do contrato;

Gabarito: falso.

41. A modalidade de licitação diálogo competitivo, de acordo com a Lei 14.133, de 2021, será conduzido por comissão de contratação composta de pelo menos 3 (três) servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da Administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão, sendo que estes últimos assinarão termo de confidencialidade e abster-se-ão de atividades que possam configurar conflito de interesses.

A comissão de contratação, na modalidade diálogo competitivo, será composta de pelo menos 3 (três) servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da Administração (art. 32, § 1°, inciso XI).

Será admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico desta comissão (art. 32, § 1°, inciso XI), que assinarão termo de confidencialidade e abster-se-ão de atividades que possam configurar conflito de interesses (art. 32, § 2°).

Gabarito: verdadeiro.

42. O julgamento das propostas, conforme a Lei 14.133/2021, será realizado exclusivamente de acordo com os critérios: de menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance (no caso de leilão).

Os critérios listados na assertiva são utilizados para o julgamento das propostas (art. 33, incisos I a V), mas não exclusivamente, já que existe ainda o critério do maior retorno econômico (art. 33, inciso VI), utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência.

O critério do maior retorno econômico considerará a maior economia para a Administração, e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato (art. 39, *caput*).

Gabarito: falso.

43. O julgamento por menor preço ou maior desconto e, quando couber, por técnica e preço, conforme a Lei 14.133/2021, considerará o menor dispêndio para a Administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação.

De fato, o julgamento por menor preço, maior desconto e por técnica e preço (quando couber), considerará o menor dispêndio para a Administração (art. 34, *caput*). Poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio os custos indiretos, sempre que objetivamente mensuráveis (art. 34, § 1°).

Gabarito: verdadeiro.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

44. No julgamento por menor preço ou maior desconto, de acordo com a Lei 14.133/2021, a obtenção de pontuação devido à capacitação técnico-profissional exigirá que a execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente.

A obtenção de pontuação devido à capacitação técnico-profissional exigirá que a execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente, no julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço, e não no julgamento por menor preço ou maior desconto (art. 38, *caput*).

Gabarito: falso.

45. No julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço, conforme a Lei 14.133/2021, a banca designada para a atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa terá no mínimo 3 (três) membros e deverá ser composta de servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da Administração Pública.

De fato, a banca designada para a atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa, no julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço, terá no mínimo 03 (três) membros (art. 37, § 1°).

Porém, esta banca poderá ser composta (e não deverá como afirma a assertiva) por servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da Administração Pública ou profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome na avaliação dos quesitos especificados em edital, desde que seus trabalhos sejam supervisionados por profissionais designados (art. 37, § 1°, incisos I e II).

Gabarito: falso.

46. O julgamento por maior retorno econômico, de acordo com a Lei 14.133/2021, poderá ser utilizado para a celebração de qualquer tipo de contrato, e considerará a maior economia para a Administração.

O julgamento por maior retorno econômico será utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência (art. 39, *caput*).

Gabarito: falso.

47. Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência, de acordo com a Lei 14.133/2021, a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado.

De fato, a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado se não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência (art. 39, § 4°, inciso I).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Além disto, o contratado estará sujeito a outras sanções se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato (art. 39, § 4°, inciso II).

Gabarito: verdadeiro.

48. O planejamento de compras, de acordo com a Lei 14.133/2021, deverá considerar a expectativa de consumo anual e atender aos princípios da padronização, do parcelamento e da responsabilidade fiscal.

O planejamento de compras, além de considerar a expectativa de consumo anual, deve observar as condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado (art. 40, inciso I), ao processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinente (art. 40, inciso II), a determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função de consumo e utilização prováveis (art. 40, inciso III), às condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material (art. 40, inciso IV), além de atender aos princípios da padronização, do parcelamento e da responsabilidade fiscal (art. 40, inciso V).

Gabarito: verdadeiro.

49. O parcelamento no planejamento de compras, segundo a Lei 14.133/2021, poderá ser adotado quando o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

A assertiva configura uma situação em que o parcelamento no planejamento de compras não poderá ser adotado (art. 40, § 3°, inciso III).

Além desta situação, o parcelamento não poderá ser adotado nas seguintes situações:

> a) quando a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor (art. 40, § 3°, inciso I); e
>
> b) quando o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido (art. 40, § 3°, inciso II).

Gabarito: falso.

50. O processo de padronização, disposto na Lei 14.133/2021, deverá conter o parecer técnico sobre o produto, o despacho motivado da autoridade superior, com a adoção do padrão e a síntese da justificativa e descrição sucinta do padrão definido.

De fato, o processo de padronização deverá conter o parecer técnico sobre o produto, considerados especificações técnicas e estéticas, desempenho, análise de contratações anteriores, custo e condições de manutenção e garantia (art. 43, inciso I), o despacho motivado da autoridade superior, com a adoção do padrão (art. 43, inciso II) e a síntese da justificativa e descrição sucinta do padrão definido, divulgadas em sítio eletrônico oficial (art. 43, inciso III).

Gabarito: verdadeiro.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

51. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, conforme a Lei 14.133/2021, são admitidos apenas os seguintes regimes: empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, empreitada integral, contratação por tarefa, contratação integrada e fornecimento e prestação de serviço associado.

Não apenas os regimes citados na assertiva são admitidos na execução indireta de obras e serviços de engenharia (art. 46, incisos I a V e VII). Também é admitido o regime de contratação semi-integrada (art. 46, inciso VI).

Cabe destacar que, na contratação semi-integrada, o projeto básico poderá ser alterado, mediante prévia autorização da Administração, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos associados à alteração do projeto básico e desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas pelo contratado em termos de:

a) redução de custos;

b) aumento da qualidade;

c) redução do prazo de execução; ou

d) facilidade de manutenção ou operação.

Gabarito: falso.

52. As licitações de serviços, segundo a Lei 14.133/2021, deverão atender aos princípios do parcelamento e da padronização sendo que, na aplicação deste último princípio, deverão ser considerados a responsabilidade técnica e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

De fato, as licitações de serviços deverão atender aos princípios do parcelamento e da padronização (art. 47, incisos I e II).

Porém, é na aplicação do princípio do parcelamento, e não da padronização como afirma a assertiva, que deverão ser considerados a responsabilidade técnica e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado (art. 47, § 1°, incisos I e III). Além disto, também deverá ser observado o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens (art. 47, § 1°, incisos II).

Gabarito: falso.

53. Nas licitações internacionais, de acordo com a Lei 14.133/2021, quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro igualmente poderá fazê-lo. Nesta situação, o pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado será efetuado na moeda estrangeira utilizada como cotação.

De fato, nas licitações internacionais, quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro igualmente poderá fazê-lo (art. 52, § 1°).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Porém, neste caso, o pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado será efetuado em moeda corrente nacional, e não na moeda estrangeira utilizada como cotação (art. 52, § 2º).

Gabarito: falso.

54. O órgão de assessoramento jurídico da Administração, de acordo com a Lei 14.133/2021, realizará controle prévio de legalidade do processo licitatório, ao final da fase preparatória, mediante análise jurídica da contratação, bem como realizará o controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos.

De fato, o órgão de assessoramento jurídico da Administração realizará:

a) controle prévio de legalidade do processo licitatório, ao final da fase preparatória, mediante análise jurídica da contratação (art. 53, *caput*);

b) controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos (art. 53, § 4º).

Gabarito: verdadeiro.

55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances são de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia, conforme a Lei 14.133/2021.

De fato, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia, será de 10 (dias) úteis o prazo mínimo para a apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto (art. 55, inciso II, alínea "a").

Cabe destacar que os prazos previstos no art. 55 poderão, mediante decisão fundamentada, ser reduzidos até a metade nas licitações realizadas pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (art. 55, § 2º).

Gabarito: verdadeiro.

56. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances são de 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, para licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e preço ou de melhor técnica ou conteúdo artístico, conforme a Lei 14.133/2021.

Serão de 35 (trinta e cinco) dias úteis, e não 25 dias úteis, o prazo mínimo para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, para licitação

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

em que se adote o critério de julgamento de técnica e preço ou de melhor técnica ou conteúdo artístico (art. 55, inciso IV).

Cabe destacar que o prazo mínimo de 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, ocorre no caso de serviços especiais e de obras e serviços especiais de engenharia, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto (art. 55, inciso II, alínea "b").

Gabarito: falso.

57. A utilização isolada do modo de disputa fechado será permitida quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto.

Será vedada a utilização isolada do modo de disputa fechado, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto (art. 56, § 1º).

Cabe destacar que o modo de disputa poderá ser (isolada ou conjuntamente):

a) aberto: hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes (art. 56, inciso I); ou

b) fechado: hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para sua divulgação (art. 56, inciso II).

Gabarito: falso.

58. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, que não poderá ser superior a 5% do valor estimado para a contratação.

Não poderá ser superior a 1% do valor estimado para a contratação a exigência, no momento da apresentação da proposta, de comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação (art. 58, § 1º).

Gabarito: falso.

59. De acordo com a Lei 14.133/2021, serão desclassificadas apenas as propostas que contiverem vícios insanáveis, não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital, apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação e apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

De fato, as situações apresentadas na assertiva desclassificam uma proposta. Porém, há uma outra situação que desclassifica uma proposta: quando não for demonstrada a exequibilidade de uma proposta, ao ser exigida pela Administração (art. 59, inciso IV).

Desta forma, serão desclassificadas as propostas que:

a) contiverem vícios insanáveis (art. 59, inciso I);

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital (art. 59, inciso II);

c) apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação (art. 59, inciso III);

d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração (art. 59, inciso IV); e

e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável (art. 59, inciso V).

Gabarito: falso.

60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, conforme a Lei 14.133/2021, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: a) disputa final; b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes; c) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade; e d) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho.

Os critérios de desempate listados na assertiva serão os utilizados em caso de empate entre duas ou mais propostas, porém a ordem será a seguinte:

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação (art. 60, inciso I);

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei 14.133/2021 (art. 60, inciso II);

c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento (art. 60, inciso III);

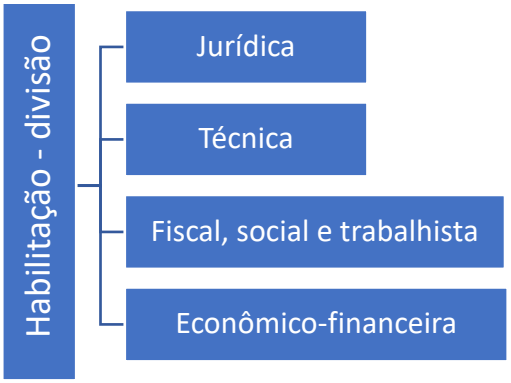
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle (art. 60, inciso IV).

Gabarito: falso.

61. De acordo com a Lei 14.133/2021, a habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira.

De fato, a fase de licitação denominada habilitação divide-se em: jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira (art. 62, incisos I a IV).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



Gabarito: verdadeiro.

62. A habilitação econômico-financeira, prevista na Lei 14.133/2021, deve ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação do balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício, demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, comprovada de forma objetiva (art. 69, *caput*). Conforme disposto na assertiva, será restrita à apresentação da seguinte documentação:

a) balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais (art. 69, inciso I);

b) certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (art. 69, inciso II).

Gabarito: verdadeiro.

63. De acordo com a Lei 14.133/2021 a Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 20% (vinte por cento) do valor estimado da contratação.

A exigência no edital de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo será de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que poderá ser exigido pela Administração nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços (art. 69, § 4º).

Gabarito: falso.

64. De acordo com a Lei 14.133/2021, encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

De fato, após encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, a autoridade superior poderá proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável (art. 71, inciso III).

Além disto, a autoridade superior também poderá, após encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades (art. 71, inciso I);

b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade (art. 71, inciso II); e

c) adjudicar o objeto e homologar a licitação (art. 71, inciso IV).

Gabarito: verdadeiro.

65. Na hipótese de contratação direta indevida ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, conforme a Lei 14.133/2021, o contratado e o agente público responsável responderão subsidiariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

A responsabilidade será solidária (art. 73, *caput*) e não subsidiária como afirma a assertiva.

Gabarito: falso.

66. É inexigível a licitação, de acordo com a Lei 14.133/2021, para os casos de contratação de profissional do setor artístico, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, e para a contratação para serviços de publicidade e divulgação.

De fato, será inexigível a licitação para os casos contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública (art. 74, inciso II).

Porém, é vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação (art. 74, inciso III).

Gabarito: falso.

67. De acordo com a Lei 14.133/2021, quando inexigível a licitação nos casos de aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, a Administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos.

A inviabilidade de competição, nos casos de aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, será demonstrada pela Administração através de (art. 74, § 1º):

a) atestado de exclusividade;

b) contrato de exclusividade;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) declaração do fabricante; ou

d) outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos.

Gabarito: verdadeiro.

68. É dispensável a licitação, de acordo com a Lei 14.133/2021, para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de outros serviços e compras.

No caso de outros serviços e compras, a licitação será dispensável para contratações que envolvam valores inferiores a R$ ~~5762.208725,3359~~ (~~cinquenta e sete mil duzentos e oito reais e trinta e três centavos~~sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) (art. 75, inciso II, com valor atualizado pelo Decreto ~~11.317~~12.343/202~~2~~4).

Gabarito: falso.

69. É dispensável a licitação, de acordo com a Lei 14.133/2021, para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se verificar que naquela licitação não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas e as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes.

De fato, será dispensável a licitação para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de 1 (um) ano, conforme art. 75, inciso III, quando se verificar que naquela licitação:

a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas (art. 75, inciso III, alínea "a"); e

b) as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes (art. 75, inciso III, alínea "b").

Gabarito: verdadeiro.

70. É dispensável a licitação, de acordo com a Lei 14.133/2021, nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, permitida a prorrogação por mais 1 (um) ano dos respectivos contratos.

Será dispensável a licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade (art. 75, inciso VIII).

Porém, é vedada a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no art. 75, inciso VIII (casos de emergência ou de calamidade pública).

Gabarito: falso.

71. De acordo com a Lei 14.133/2021, a alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e, tratando-se de bens móveis e imóveis, exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade leilão.

A autorização legislativa ocorrerá somente no caso de alienação de bens imóveis da Administração Pública, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações (art. 76, inciso I).

Cabe destacar que a alienação de bens imóveis da Administração Pública cuja aquisição tenha sido derivada de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento dispensará autorização legislativa e exigirá apenas avaliação prévia e licitação na modalidade leilão (art. 76, § 1º).

Tratando-se de bens imóveis, a regra será a licitação na modalidade leilão, dispensada a licitação nos casos de (art. 76, inciso I, alíneas "a" a "j"):

a) dação em pagamento;

b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas “f”, “g” e “h” dispostas a seguir;

c) permuta por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados às finalidades precípuas da Administração, desde que a diferença apurada não ultrapasse a metade do valor do imóvel que será ofertado pela União, segundo avaliação prévia, e ocorra a torna de valores, sempre que for o caso;

d) investidura;

e) venda a outro órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera de governo;

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente usados em programas de habitação ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da Administração Pública;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

g) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis comerciais de âmbito local, com área de até 250 m² e destinados a programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da Administração Pública;

h) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) onde incidam ocupações até o limite de que trata o § 1° do art. 6° da Lei n° 11.952/2009 (limite de dois mil e quinhentos hectares), para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais;

i) legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei n° 6.383/1976, transcrito abaixo, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração Pública competentes; e

j) legitimação fundiária e legitimação de posse de que trata a Lei n° 13.465/2017.

Lei n° 6.383/1976

Art. 29 - O ocupante de terras públicas, que as tenha tornado produtivas com o seu trabalho e o de sua família, fará jus à legitimação da posse de área contínua até 100 (cem) hectares, desde que preencha os seguintes requisitos:

I - não seja proprietário de imóvel rural;

II - comprove a morada permanente e cultura efetiva, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano.

Tratando-se de bens móveis, a regra será a licitação na modalidade leilão, dispensada a licitação nos casos de (art. 76, inciso II, alíneas "a" a "f"):

a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha de outra forma de alienação;

b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração Pública;

c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica;

d) venda de títulos, observada a legislação pertinente;

e) venda de bens produzidos ou comercializados por entidades da Administração Pública, em virtude de suas finalidades; e

f) venda de materiais e equipamentos sem utilização previsível por quem deles dispõe para outros órgãos ou entidades da Administração Pública.

Gabarito: falso.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

72. Entende-se por investidura, para os fins da Lei 14.133/2021, a alienação, ao proprietário de imóvel lindeiro, de área remanescente ou resultante de obra pública que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço que não seja inferior ao da avaliação nem superior a 50% (cinquenta por cento) do valor máximo permitido para dispensa de licitação de bens e serviços previsto nesta Lei.

De fato, entende-se por investidura a alienação ao proprietário de imóvel lindeiro, de área remanescente ou resultante de obra pública que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço que não seja inferior ao da avaliação nem superior a 50% (cinquenta por cento) do valor máximo permitido para dispensa de licitação de bens e serviços previsto na Lei 14.133/2021 (art. 76, § 5°, inciso I).

Entende-se ainda por investidura a alienação, ao legítimo possuidor direto ou, na falta dele, ao poder público, de imóvel para fins residenciais construído em núcleo urbano anexo a usina hidrelétrica, desde que considerado dispensável na fase de operação da usina e que não integre a categoria de bens reversíveis ao final da concessão (art. 76, § 5°, inciso II).

Gabarito: verdadeiro.

73. De acordo com a Lei 14.133/2021, o julgamento que decorrer dos procedimentos auxiliares relativos ao credenciamento e a pré-qualificação seguirá o mesmo procedimento das licitações.

Seguirá o mesmo procedimento das licitações o julgamento que decorrer dos procedimentos auxiliares relativos à pré-qualificação e ao procedimento de manifestação de interesse (art. 78, § 2°).

Gabarito: falso.

74. De acordo com a Lei 14.133/2021, o credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação: paralela e não excludente, com seleção a critério de terceiros e em mercados fluidos.

São três as hipóteses de contratação, conforme previstos na assertiva:

a) paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas (art. 79, inciso I);

b) com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação (art. 79, inciso II); e

c) em mercados fluidos: caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação (art. 79, inciso III).

Gabarito: verdadeiro.

75. De acordo com a Lei 14.133/2021, a Administração poderá solicitar à iniciativa privada, mediante procedimento aberto de manifestação de interesse a ser iniciado com a publicação de edital de chamamento público, a propositura e a realização de estudos e projetos de soluções

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

inovadoras que contribuam com questões de relevância pública, na forma de regulamento. A realização, pela iniciativa privada, de estudos e projetos em decorrência do procedimento de manifestação de interesse será remunerada pelo vencedor da licitação e pelo poder público.

A administração também poderá solicitar à iniciativa privada, mediante procedimento aberto de manifestação de interesse, além da propositura e da realização de estudos e projetos de soluções inovadoras, a propositura e a realização de investigações e levantamentos, que contribuam com questões de relevância pública (art. 81, *caput*).

Porém, a realização, pela iniciativa privada, de estudos, investigações, levantamentos e projetos em decorrência do procedimento de manifestação de interesse será remunerada somente pelo vencedor da licitação, vedada, em qualquer hipótese, a cobrança de valores do poder público (art. 81, § 2°, inciso IV).

Gabarito: falso.

76. O edital de licitação para registro de preços, de acordo com a Lei 14.133/2021, deverá dispor sobre o critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou técnica e preço.

Os critérios de julgamento, dispostos no edital de licitação para registro de preços, serão o de menor preço ou de maior desconto sobre tabela de preços praticada no mercado (art. 82, inciso V).

Gabarito: falso.

77. De acordo com a Lei 14.133/2021, a regra é a obrigatoriedade do instrumento de contrato. São hipóteses em que a Administração poderá substituir o instrumento de contrato por outro instrumento hábil: dispensa de licitação em razão de valor e compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, independentemente de seu valor.

De fato, a dispensa de licitação em razão de valor (art. 95, inciso I) e as compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, independentemente de seu valor (art. 95, inciso II) são as hipóteses em que a Administração poderá substituir o instrumento do contrato por outro instrumento hábil, como a carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço (art. 95, *caput*).

Gabarito: verdadeiro.

78. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras ou o de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O valor máximo considerado para o contrato de pequenas compras ou de prestação de serviços de pronto pagamento, que admite o contrato verbal com a Administração, será de R$ 1~~1~~2.~~441~~545,~~66~~11 (art. 95, § 2°, com valor atualizado pelo Decreto 1~~1~~2.3~~17~~43/202~~2~~4).

Gabarito: falso.

79. Nos contratos de serviços contínuos, de acordo com a Lei 14.133/2021, o critério de reajustamento de preços será por repactuação quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais.

O critério de reajustamento de preços nos contratos de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, será por repactuação quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos (art. 92, § 4°, inciso II).

O critério será por reajustamento em sentido estrito quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais (art. 92, § 4°, inciso I).

Gabarito: falso.

80. São modalidades de garantia, segundo a Lei 14.133/2021, a caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, o segura garantia, a fiança bancária e o título de capitalização.

De fato, são três as modalidades de garantia: a caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural (art. 96, § 1°, inciso I); o seguro garantia (art. 96, § 1°, inciso II); a fiança bancária, emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil (art. 96, § 1°, inciso III); e o título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total (art. 96, § 1°, inciso IV).

Gabarito: verdadeiro.

81. O seguro-garantia, de acordo com a Lei 14.133/2021, tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante a Administração, excluindo as multas decorrentes de inadimplemento.

O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante a Administração, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento (art. 97, *caput*).

Gabarito: falso.

82. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a garantia poderá ser de até 10% (dez por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoração desse percentual para até 20% (vinte por cento), desde que justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a garantia poderá ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato (art. 98, *caput*).

Esse percentual poderá ser majorado até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos (art. 98, *caput*).

Gabarito: falso.

83. De acordo com a Lei 14.133/2021, a matriz de alocação de riscos definirá o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação a eventos supervenientes.

De fato, a matriz de alocação de riscos definirá o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação a eventos supervenientes.

Além disto, a matriz de alocação de riscos deverá ser observada na solução de eventuais pleitos das partes (art. 103, § 4º).

Gabarito: verdadeiro.

84. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos, segundo a Lei 14.133/2021, poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado, desde que se mantenha o equilíbrio contratual.

As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado (art. 104, § 1º).

Gabarito: falso.

85. Nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, de acordo com a Lei 14.133/2021, a Administração poderá celebrar contratos com prazo de até 10 (dez) anos.

A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até 05 (cinco) anos, nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos (art. 106, *caput*).

Gabarito: falso.

86. Na contratação que gere receita e no contrato de eficiência que gere economia para a Administração, de acordo com a Lei 14.133/2021, o prazo será de 10 (dez) anos, nos contratos com investimento.

O prazo será de até 35 (trinta e cinco) anos na contratação que gere receita e no contrato de eficiência que gere economia para a Administração e nos contratos com investimento (art. 110, *caput* e inciso II).

Considera-se contratos com investimento aqueles que impliquem a elaboração de benfeitorias permanentes, realizadas exclusivamente a expensas do contratado, que serão revertidas ao patrimônio da Administração Pública ao término do contrato (art. 110, inciso II).

O prazo será de até 10 (dez) anos na contratação que gere receita e no contrato de eficiência que gere economia para a Administração e nos contratos sem investimento (art. 110, *caput* e inciso I).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: falso.

87. De acordo com a Lei 14.133/2021, é proibido à Administração retardar imotivadamente a execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, inclusive na hipótese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no órgão ou entidade contratante.

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes (art. 115, *caput*). Além disto, é proibido à Administração retardar, sem motivo, a execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas. Inclusive na hipótese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no órgão ou entidade contratante (art. 115, § 1º).

Gabarito: verdadeiro.

88. A execução do contrato, de acordo com a Lei 14.133/2021, deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros, que poderão exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato.

Terceiros contratados não poderão exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato (art. 117, § 4º, inciso I).

Na hipótese de contratação de terceiros, empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, bem como firmará termo de compromisso de confidencialidade (art. 117, § 4º, inciso I).

Além disto, a contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado (art. 117, § 4º, inciso II).

Gabarito: falso.

89. Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme a Lei 14.133/2021, a Administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e trabalhistas, se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado.

Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado, a Administração responderá:

a) solidariamente pelos encargos previdenciários (art. 121, § 2º).; e

b) subsidiariamente pelos encargos trabalhistas (art. 121, § 2º).

Gabarito: falso.

90. Os contratos regidos pela Lei 14.133/2021 poderão ser alterados unilateralmente pela Administração, quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

De fato, quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos, a Administração poderá alterar unilateralmente os contratos, com as devidas justificativas (art. 124, inciso I, alínea "a").

Além disto, a Administração também poderá alterar unilateralmente os contratos quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto (art. 124, inciso I, alínea "b").

Gabarito: verdadeiro.

91. De acordo com a Lei 14.133/2021, é vedada a alteração dos valores contratuais nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada.

A regra é a vedação da alteração dos valores contratuais nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada (art. 133, *caput*).

Porém, há casos que excepcionam esta vedação. São eles:

a) restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior (art. 133, inciso I);

b) necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da Administração, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado, observados os seguintes limites (art. 133, inciso II):

b1) obras, serviços ou compras: acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato (art. 125, *caput*).

b2) reforma de edifício ou de equipamento: limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento) (art. 125, *caput*)

c) necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas (art. 133, inciso III); e

d) ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Administração (art. 133, inciso IV).

Gabarito: falso.

92. De acordo com a Lei 14.133/2021, os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, sempre que houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais.

Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados (art. 134).

Gabarito: falso.

93. A extinção do contrato, de acordo com a Lei 14.133/2021, poderá ser consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração.

A extinção do contrato consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, somente ocorrerá se houver interesse da Administração (art. 138, inciso II).

Além disto, são os demais casos de extinção do contrato:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta (art. 138, inciso I); e

b) determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial (art. 138, inciso III).

Gabarito: verdadeiro.

94. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, de acordo com a Lei 14.133/2021, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a devolução da garantia, aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e ao pagamento do custo da desmobilização.

De fato, quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, além dos prejuízos regularmente comprovados, o contratado terá direito:

a) devolução da garantia (art. 138, § 2°, inciso I);

b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção (art. 138, § 2°, inciso II); e

c) pagamento do custo da desmobilização (art. 138, § 2°, inciso III).

Gabarito: verdadeiro.

95. De acordo com a Lei 14.133/2021, o objeto do contrato será recebido definitivamente, em se tratando de obras e serviços, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.

Em se tratando de obras e serviços, o objeto do contrato será recebido provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico (art. 140, inciso I, alínea "a").

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Por outro lado, o objeto do contrato será recebido definitivamente, em se tratando de obras e serviços, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais (art. 140, inciso I, alínea "b").

Gabarito: falso.

96. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel.

De fato, em se tratando de obra, o contratado não se exime da responsabilidade objetiva, após o recebimento definitivo e pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel (art. 140, § 6°).

Cabe destacar que, em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto (art. 140, § 5°).

Gabarito: verdadeiro.

97. Na contratação de obras, fornecimentos e serviços, inclusive de engenharia, conforme a Lei 14.133/2021, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado.

De fato, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado, na contratação de obras, fornecimentos e serviços, inclusive de engenharia (art. 144, *caput*).

Esta remuneração variável será baseada em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no edital de licitação e no contrato (art. 144, *caput*).

Gabarito: verdadeiro.

98. A antecipação de pagamento, de acordo com a Lei 14.133/2021, somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos.

De fato, será possível a antecipação de pagamento se propiciar sensível economia de recursos.

Porém, também será possível a antecipação de pagamento se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço, hipótese que deverá ser previamente justificada no processo licitatório e expressamente prevista no edital de licitação ou instrumento formal de contratação direta (art. 145, § 1°).

Gabarito: falso.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

99. De acordo com a Lei 14.133/2021, a declaração de nulidade do contrato administrativo requererá análise prévia do interesse público envolvido e operará retroativamente.

De fato, é necessária a análise prévia do interesse público envolvido para a declaração de nulidade do contrato administrativo.

Além disto, a declaração de nulidade operará retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os já produzidos (art. 148, *caput*).

Gabarito: verdadeiro.

100. Nas contratações regidas pela Lei 14.133/2021, poderão ser utilizados apenas a conciliação, mediação e a arbitragem como meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias.

De fato, como meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, poderão ser utilizados a conciliação, mediação e a arbitragem, mas também o comitê de resolução de disputas (art. 151, *caput*).

Gabarito: falso.

101. A sanção relativa ao impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com a Lei 14.133/2021, será aplicada quando o responsável deixar de entregar a documentação exigida para o certame e quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.

Será de 3 (três) anos o prazo máximo que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção (art. 156, § 4º).

Gabarito: falso.

102. A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, previstas na Lei 14.133/2021, requererá a instauração de processo de responsabilização.

De fato, será necessária a instauração de processo de responsabilização, para a aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (art. 158, *caput*).

A comissão responsável pelo processo de responsabilização será composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis (art. 158, *caput*).

Em órgão ou entidade da Administração Pública cujo quadro funcional não seja formado de servidores estatutários, a comissão será composta de 2 (dois) ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 3 (três) anos de tempo de serviço no órgão ou entidade (art. 158, § 1º)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: verdadeiro.

103. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei 14.133/2021 ou para provocar confusão patrimonial.

De fato, a desconsideração da personalidade jurídica ocorrerá sempre que esta for utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei 14.133/2021 ou para provocar confusão patrimonial (art. 160, *caput*).

Neste caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado.

Cabe destacar que deverão ser observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, *caput*).

Gabarito: verdadeiro.

104. De acordo com a Lei 14.133/2021, qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até a data de abertura do certame.

De fato, qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos (art. 164, *caput*).

Porém, o pedido deve ser protocolado até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame (art. 164, *caput*).

Gabarito: falso.

105. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação da Lei 14.133/2021, cabem recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, ou pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico.

De fato, dos atos da Administração cabem recurso ou pedido de reconsideração (art. 165, inciso I e II).

O recurso será proposto no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de (art. 165, inciso I):

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento (art. 165, inciso I, alínea "a");

b) julgamento das propostas (art. 165, inciso I, alínea "b");

c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante (art. 165, inciso I, alínea "c");

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) anulação ou revogação da licitação (art. 165, inciso I, alínea "d");

e) extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração (art. 165, inciso I, alínea "e");

Do ato que não caiba recurso hierárquico, caberá pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação (art. 165, inciso II).

Gabarito: verdadeiro.

106. As contratações públicas, de acordo com a Lei 14.133/2021, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa: primeira linha, integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade; segunda linha, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade e terceira linha, integrada pelo órgão central de controle interno da Administração e pelo tribunal de contas.

De fato, são três as linhas de defesa, destacadas na tabela abaixo (art. 169, incisos I, II e III):

Primeira Linha	Segunda Linha	Terceira Linha
servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade	unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade	órgão central de controle interno da Administração e tribunal de contas

Gabarito: verdadeiro.

107. De acordo com a Lei 14.133/2021, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), presidido por representante indicado pelo Presidente da República, será composto de 3 (três) representantes da União, 2 (dois) representantes dos Estados e do Distrito Federal e 2 (dois) representantes dos Municípios.

O Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é um sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos pela Lei 14.133/2021 e realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos (art. 174, incisos I e II).

O PNPC será gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, a ser presidido por representante indicado pelo Presidente da República (art. 174, § 1°).

Além disto, será composto de:

a) 3 (três) representantes da União indicados pelo Presidente da República (art. 174, § 1°, inciso I);

b) 2 (dois) representantes dos Estados e do Distrito Federal indicados pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (art. 174, § 1°, inciso II); e

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) 2 (dois) representantes dos Municípios indicados pela Confederação Nacional de Municípios (art. 174, § 1°, inciso III).

Gabarito: verdadeiro.

108. A concessão de serviço público, de acordo com a Lei 14.133/2021, é a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.

De fato, a concessão de serviço público será realizada através de licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo. (Art. 179, *caput*).

Gabarito: verdadeiro.

109. A contratação de parceria público-privada, de acordo com a Lei 14.133/2021, será precedida de licitação exclusivamente na modalidade concorrência.

A contratação de parceria público-privada poderá ser precedida na modalidade concorrência ou diálogo competitivo (art. 180, *caput*).

Gabarito: falso.

110. Os prazos previstos na Lei 14.133/2021 serão contados com inclusão do dia do começo e do dia do vencimento.

A contagem dos prazos exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento (art. 183, *caput*).

Gabarito: falso.

Forte abraço!

Túlio Lages

Face: www.facebook.com/proftuliolages

Insta: www.instagram.com/proftuliolages

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

YouTube: youtube.com/profTulioLages

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.